

방문부대협정의 유형과 특성: 파견국과 접수국 간 관계 설정 사례 비교 분석

안준형*, 손한별**

- I. 서론
- II. 파견국과 접수국 간 방문부대협정 사례 분석
- III. 방문부대협정의 체계적 유형화
- IV. 결론 및 시사점

Abstract

Types and Characteristics of Visiting Forces Agreements: A Comparative Analysis of Relationship Structures between Sending and Host States

The presence of foreign forces on host state territory serves as a significant indicator of political and military relations between nations. The Visiting Forces Agreement (VFA), which governs such presence, functions as a key legal mechanism to balance operational needs and host state sovereignty. This study aims to systematically analyze the diversity and complexity of VFAs by conducting a comparative analysis of representative cases based on the relationship structure between sending and host states — namely the UN PKO, NATO, Germany, Afghanistan, and Japan. Building upon this, the study classifies VFAs into distinct types according to three analytical criteria: the role of visiting forces, the scope of application of the agreement, and the duration of stationing. It then examines the legal structures and the distribution of rights and obligations across each type. By presenting this typology, the study offers a structured framework of legal options that may guide institutional design. This is expected to provide a practical reference for South Korea in formulating policy decisions related to potential VFA negotiations with United Nations Command(UNC) Sending States.

Key Words: Visiting Forces Agreement(VFA), Status of Forces Agreement(SOFA), Reciprocal Access Agreement(RAA), Administrative and Technical Agreement(A&T), Supplementary Agreement

* 국방대학교 안전보장대학원 부교수, 법학 박사, juristajh@naver.com

** 국방대학교 안전보장대학원 교수, 군사학 박사, han.b.sohn@gmail.com

I. 서론

외국군이 타국 영토 내에서 작전이나 훈련, 혹은 기타 협력 활동을 수행하기 위해 체류하는 경우, 주둔의 근거, 방문부대의 법적 지위와 활동범위, 그리고 양국 간 권리·의무 관계를 명확히 규율하는 협정을 필요로 한다. 이를 위해 체결되는 대표적인 수단이 바로 방문부대협정(Visiting Forces Agreement: VFA)이다.¹⁾ 그러나 국가실행에 있어서 방문부대협정은 단일하고 통일된 법적 형식을 따르지 않으며, 체결국 간의 정치적 관계, 안보환경, 외교적 협상력, 법제도적 수용성 등에 따라 구조와 내용이 현저히 상이하게 나타나는 특수성을 지닌다. 실제로 방문부대협정은 수십 페이지에 이르는 포괄적 조약에서부터 외교각서 형식의 간략한 합의에 이르기까지 다양한 방식으로 존재하며, 포함하는 조항의 범위, 법적 구속력, 주둔의 목적과 기간 등에서도 복잡다기한 양상을 보인다.

그럼에도 불구하고, 아직까지 방문부대협정에 대한 학술적 논의는 여전히 단편적인 수준에 머물러 있다. 기존의 논의는 대부분 특정 국가나 특정 쟁점 중심의 사례연구에 국한되어 있으며, 방문부대협정 일반을 포괄하는 이론적 접근이나 비교법적 분석은 찾아보기 어렵다.²⁾ 이로 인해 실무 일선에서는 유사한 명칭의 협정들이 지칭하는 법적 함의와 적용범위에 대한 혼란이 빈번히 발생하고 있으며, 정책 결정 과정에서도 그 구조적 특성과 국가 간 협상력을 반영한 제도 설계에 어려움이 존재한다. 이는 협정 체결 및 이행 과정에서 불필요한 협상 비용을 초래하고, 정책결정자

1) 학술적·실무적으로 ‘방문부대협정(VFA)’은 이미 널리 사용되는 용어이나, 그 개념과 범위는 아직까지 일관되게 정립되어 있지 않다. 실제로 실무관행상 일시적으로 체류하는 외국군에 대해서는 VFA라는 명칭이, 집단안보조약에 근거하여 장기적으로 주둔하는 경우에는 주둔군지위협정(Status of Forces Agreement: 이하 ‘SOFA’)이라는 명칭이 각각 사용되는 경향이 있으나, 두 용어가 명확히 구분되지 않고 혼용되는 사례도 빈번하다. 본 연구는 외국군의 주둔 자체에 대한 법적 근거(jus ad praesentiam)와 주둔 중의 권리·의무관계(jus in praesentia)를 포괄하여 외국군이 타국 영토에 주둔하는 법적 틀 전반을 연구대상으로 삼는다. 이에 따라 ‘방문부대협정’을 “주재국(host nation)의 자유로운 동의 및 자발적인 요청에 따라 해당 영토에 체류하는 타국의 방문부대가 주재국에서 향유하는 권리와 의무를 규율하는 국제법 주체들 간의 합의”라는 선행연구의 정의를 그대로 채택한다(안준형·손한별, 2025, pp. 325-326).

2) 방문부대협정의 역사적 발전을 바탕으로 그 규범구조와 주요 쟁점을 종합적으로 접근한 최근의 선행연구로는 안준형·손한별, 2025, pp. 325-362 참조.

의 제도설계에도 구조적 한계를 초래할 수밖에 없다.

이러한 문제의식은 단지 기존 논의의 공백을 지적하는 데에 그치지 않는다. 보다 근본적으로는 방문부대협정이 접수국의 주권 행사 및 국내법 질서에 중대한 영향을 미치는 동시에, 파견국의 작전 자율성과 군사적 이해관계가 집약되는 교차점이라는 점에서 협정의 구조와 내용이 어떤 방식으로 구성되어 있는지에 대한 체계적 비교가 필요하다는 데에 있다. 특히 파견국과 접수국 간의 권리·의무 배분 구조는 단지 조항의 나열로 설명될 수 있는 것이 아니라, 각각의 협정이 체결된 정치적 맥락, 작전 목적, 주둔의 지속성, 외교적 협상력 등 복합적인 변수에 따라 상이하게 형성된다는 점에 유의할 필요가 있다. 따라서 개별 협정들을 단순히 나열하거나 요약하는 방식으로는 방문부대협정이 작동하는 실질적 구조를 이해하기 어렵다.

이와 같은 이유에서 방문부대협정의 체계적 유형화는 이론적으로든 정책적으로든 긴요한 작업으로 요청된다. 학술적으로는 방문부대협정을 구성하는 주요 변수를 도출하고 이들 간의 상관관계를 구조화함으로써, 비교연구 및 법제분석의 기준틀을 마련할 수 있다. 정책적으로는 특정 안보 환경이나 전략적 필요에 따라 어떤 유형의 협정이 바람직한지에 대한 판단 기준을 제공하며, 향후 새로운 협정 체결 시 협상전략 수립과 제도설계의 근거로 작동할 수 있다. 특히 외국군 주둔 문제를 둘러싼 국내적 논쟁이 지속되는 한국과 같은 상황에서는 협정의 유형별 장단점을 비교 분석할 수 있는 객관적 틀이 정책결정 과정에 실질적 도움을 줄 수 있다.

이에 따라 본 연구는 국가실행에 기초하여 다양한 방문부대협정을 일정 기준에 따라 체계적인 유형화를 시도한다. 이를 위하여 먼저 유엔 PKO, NATO, 독일, 아프가니스탄, 일본 등 각기 다른 맥락에서 체결된 대표적 방문부대협정 사례를 분석하여 파견국과 접수국 간의 관계설정 방식을 비교분석한다(Ⅱ장). 이를 바탕으로 방문부대의 역할, 협정의 적용범위, 주둔기간이라는 세 가지 기준에 따라 협정을 유형화하고, 유형별 권리·의무 구조와 법적 특징을 체계적으로 정리하고자 한다(Ⅲ장).

Ⅱ. 파견국과 접수국 간 방문부대협정 사례 분석

1. 유엔 PKO 사례

유엔 평화유지작전(Peacekeeping Operations: 이하 ‘PKO’)은 유엔 안전보장이사회 회의 결의에 따라 창설되며, 해당 결의에 기초한 위임명령이 파병부대 주둔의 법적 근거로 기능한다. 위임명령은 작전의 목표, 기간, 기능 등을 구체적으로 명시하며, 최근에는 평화유지군의 자의적 주둔을 방지하고 안보리의 정치적 통제를 강화하기 위해 일정한 유효기간을 설정하는 경향이 있다(Blokker, 2005, p. 24).

SOFA는 유엔을 단일 주체로 간주하여 접수국과의 양자협정 형식으로 체결되며, 유엔과 병력 제공국 간의 관계는 별도 양해각서(Memorandum of Understanding: MOU)를 통해 규율된다(Deen-Racsmay, 2011). 임무별 SOFA는 1990년 제정된 유엔 표준 SOFA를 기반으로 하되(UN Model SOFA, 1990), 작전별 특수성과 협상 결과에 따라 조항이 조정된다. 유엔 PKO SOFA에서 가장 두드러지는 특징은 파견국의 군대가 아닌 유엔이라는 국제기구를 작전 주체로 전면에 내세움으로써 접수국의 주권적 권한을 제약하면서도 작전의 자율성과 중립성을 제도적으로 보장한다는 데 있다.

구체적인 권리·의무 관계 측면에서는 첫째, 적용범위가 매우 포괄적이다. 그러나 최근 핵심 역할을 수행하는 계약업체에는 면제가 적용되지 않으며, 그 지위는 전적으로 접수국의 국내법에 따라 결정된다(Sheeran, 2010, pp. 28-29). 둘째, 원칙적으로 접수국의 국내법 존중의무가 부과되나, 실제로는 작전 수행을 저해하지 않는 범위 내에서만 제한적으로 적용된다(UN Model SOFA, paras.6, 16). 이로 인해 세관, 조세, 환경, 노동 등 주요 행정규제는 대부분 면제되며, 이는 접수국 법체계의 실질적 효력이 제한되는 결과를 초래한다. 셋째, 부대 구성원에 대한 형사관할권은 파견국에 배타적으로 부여되며, 접수국의 형사관할권에서 완전히 면제된다[UN Model SOFA, para.47(b)]. 넷째, 손해배상 청구와 관련하여 접수국은 유엔군의 행위로 인한 손해에 대해 직접적 배상청구를 제기할 수 없으며, 유엔 내부

절차에 따라 이를 해결해야 한다(UN Model SOFA, para.51).³⁾ 다섯째, 주둔지는 접수국이 무상으로 제공하며, 유엔은 지정된 구역에 대해 독립적이고 배타적인 점유권을 행사한다(UN Model SOFA, para.16). 여섯째, 작전수행의 효율성을 위해 유엔군은 접수국 전역에서 전면적인 이동의 자유가 보장된다(UN Model SOFA, para.12). 마지막으로 파견국의 군사력 사용은 위임명령의 범위 내에서만 제한적으로 부여된다.

이와 같이 유엔 평화유지군에 적용되는 방문부대협정은 유엔의 제도적 중립성과 작전 자율성을 극대화하는 구조 중심으로 설계되어 있으며, 그 과정에서 접수국의 주권이 실질적으로 제한되는 결과를 초래한다. 이는 일반적인 양자 SOFA와는 명확히 구별되는 특성으로서, 유엔 PKO SOFA가 갖는 독립성과 제도적 성격을 반영한다.

2. NATO 사례

북대서양조약기구(North Atlantic Treaty Organization: 이하 ‘NATO’) 체제하의 외국군 주둔은 무력충돌 상황과는 구별되는 평시의 안정적 군사협력을 목적으로 한다. 이에 따라 NATO 체제는 동맹국 간 지속적이고 제도화된 군사 협력을 전제로 외국군의 주둔과 그 법적 지위를 규율하는 협정 체계를 구축해왔다. NATO 회원국들 간에 적용되는 표준 방문협정으로서 ‘NATO SOFA’가 별도로 존재하지만, 이는 외국군의 접수국 내 권리·의무, 즉 *jus in praesentia* 규율에 초점을 둔 것으로 그 자체만으로는 타국 영토에 대한 주둔 근거로 인정되지 않는다. 실제 주둔의 법적 근거(*jus ad praesentiam*)는 개별 협정을 통해 별도로 부여되어야 하는데, NATO SOFA 전문 역시 외국군의 파견 여부와 조건이 “관련 당사국 간의 별도 합의의 대상이 될 것”임을 전제하고 있다(NATO SOFA, preamble). 이에 따라 각국은 국내

3) 다만, SOFA에 명시된 ‘상설 손해배상 청구위원회(standing claims commission)’는 운영된 사례가 없으며, 실제로는 ‘지역 손해배상 청구심의위원회(local claims review boards)’가 설치·운영되고 있다(Boon, 2016, p. 348).

법적 승인절차에 따라 상호방위조약, 방위협력협정 또는 별도의 정부 간 합의 등의 다양한 방식으로 개별적인 주둔의 법적 근거를 확보해 왔다.⁴⁾

NATO SOFA의 법적 구조는 다자조약으로서 모든 NATO 회원국 간에 적용되며, 구체적인 운영은 각국 간 체결되는 양자적 보충협정에 의해 보완된다. 이와 같은 구조는 파견국과 접수국 간의 법적 관계를 체계적이고 예측 가능하게 규율할 수 있는 기반을 제공하며, 접수국의 주권과 법제도에 대한 존중을 제도적으로 담보하려는 의도를 내포한다.

NATO 체제에서 방문부대의 권리·의무 구조는 접수국과 파견국 간의 권리와 의무를 균형적으로 설정한다는 점에서 특징적이다. 구체적으로는 첫째, 협정의 적용범위는 통상적인 군사활동 전반을 포괄하되, 계약업체와 같은 새로운 범주는 보충협정을 통해 개별적으로 다루어진다. 둘째, 파견국에게는 접수국의 국내법을 존중할 의무가 있으나, 그 구체적 적용은 보충협정에 따라 조정되며 방문부대의 임무 수행을 저해하지 않는 범위 내에서 이행된다(NATO SOFA, art.2.). 셋째, 형사 관할권 체계는 상호주의 원칙에 기반하며, 일반 형사범죄에 대해서는 접수국이, 방문부대의 공식 직무 수행 중 발생한 범죄 또는 파견국의 안보·재산·구성원을 대상으로 한 범죄에 대해서는 파견국이 우선적으로 관할권을 행사한다[NATO SOFA, art.7(3)]. 넷째, 손해배상 청구와 관련해서는 손해의 성격에 따라 비용을 분담하는 공동책임 원칙이 적용되며, 그 처리는 양국 간 협의 또는 중재절차에 따라 조정된다[NATO SOFA, arts.8(2), (5)]. 다섯째, 접수국의 주둔지 제공은 일반적으로 협정 체결 당시 합의된 지역에 한정되며, 추가적인 시설 확보는 별도 합의 절차를 통해 이루어진다[NATO SOFA, art.9(3)]. 여섯째, 방문부대는 협정상 임무

4) 대표적으로 미국이 불가리아와 체결한 방위협력협정 제4조, 제5조, 제8조, 제9조 및 부속서 A는 주둔협정의 역할을 하며, 이를 통해 미국이 주둔국에 배치할 수 있는 병력의 규모, 군대가 사용할 수 있는 위치, 방문부대가 수행할 수 있는 임무 등과 같은 세부 사항을 규정한 바 있다. Agreement Between the Government of the United States of America and the Government of the Republic of Bulgaria on Defense Cooperation (Signed on 28 April 2006, entered into force 12 June 2006). 외국군이 접수국 영토에서 합법적으로 주둔할 수 있는 법적 근거를 제공하는 *jus ad praesentiam*과 이들이 접수국에서 주둔하는 동안 적용받는 구체적 권리·의무 관계를 규율하는 *jus in praesentia* 간의 구별에 기초한 방문부대협정의 규범구조에 대한 상세한 설명은 안준형·손한별, 2025, pp. 324-341 참조.

수행을 위한 이동의 자유가 원칙적으로 보장되나, 접수국 내에서의 실제 이동은 통상적으로 사전 통보 또는 협의 절차가 요구된다[NATO SOFA, arts.3, 9(6), 15]. 마지막으로, 군사력 사용은 양국 간 사전 합의된 범위 내에서만 가능하며, 접수국의 명시적 동의 없이 독자적인 무력 사용 권한은 일반적으로 인정되지 않는다.

이와 같이 NATO SOFA는 평시 군사협력을 전제로 한 상호주의적 방문부대협정의 전형으로서, 접수국과 파견국이 대등한 관계 속에서 각자의 주권과 이익을 균형 있게 반영하는 구조를 갖는다. 이러한 협정 체계는 접수국의 법적 자율성과 절차적 통제가 제도적으로 보장된다는 점이 특징적이다.

3. 독일 사례

독일에서의 외국군 주둔은 제2차 세계대전 이후 연합국의 점령으로 시작되었으나, 1955년 독일연방공화국(서독)의 NATO 가입과 함께 새로운 제도적 기초하에 재구성되었다. NATO 회원국으로서 독일은 NATO 체계 내에서 평시 군사협력의 일환으로 다국적군을 수용하게 되었고, 이에 따라 독일 내 외국군 주둔의 법적 근거는 NATO 체제 및 그에 따른 양자 협정에서 도출된다.⁵⁾

독일과 외국군 간 체결된 협정의 법적 형식은 NATO SOFA라는 다자조약을 기반으로 하되, 실제 주둔군의 활동과 지위를 구체적으로 규율하기 위해 독일과 주요 파견국(미국, 영국, 프랑스 등) 간에 별도의 양자 보충협정이 체결되었다(German Supplementary Agreement to NATO SOFA, 1959). 이 보충협정은 NATO SOFA의 일반 규정을 독일 국내법과 조화시키는 동시에, 독일 내에서의 주둔 활동,

5) 서독의 경우 Convention on the Presence of Foreign Forces in the Federal Republic of Germany (Signed on 23 October 1954, entered into force 5 May 1955); German-French Exchange of Notes on the Stationing and Status of French Forces in Germany (21 December 1966), 동독의 경우 Convention on Relations between the Union of Socialist Soviet Republics and the German Democratic Republic (20 September 1955), art.4, 통일 이후에는 Treaty on the Final Settlement with Respect to Germany (Signed on 12 September 1990, entered into force 15 March 1991) 및 Gesetz über die Rechtsstellung ausländischer Streitkräfte bei vorübergehenden Aufenthalten in der Bundesrepublik Deutschland (Streitkräfteaufenthaltsgesetz - SkAufG), vom 20. Juli 1995이 외국군 주둔의 법적 근거를 제공하였다.

시설 사용, 법적 절차, 환경 규제, 형사관할 등 다양한 분야를 세부적으로 규율한다. 이 같은 구조는 *jus ad praesentiam*과 *jus in praesentia*의 구분에 따라 각각의 법적 근거를 마련하는 한편, 상호주의 원칙에 입각하여 파견국과 접수국 간의 균형 있는 법적 관계를 정립하는 데 중점을 둔 것이다.

권리·의무 관계 측면에서, 독일 사례는 NATO 유형의 전형으로서 군사협력형 방문부대의 특성을 가장 잘 보여준다. 첫째, 적용범위는 협정의 목적에 부합하는 군사훈련, 장비 이동, 정보공유, 인프라 이용 등을 포괄하며, 민간 계약업체와 관련된 내용도 보충협정 내 별도 조항을 통해 다루어진다(German Supplementary Agreement to NATO SOFA, arts.72-73). 둘째, 접수국의 국내법 존중 의무와 관련해서는 보충협정을 통해 접수국 법이 적용되지 않는 영역을 구체화함으로써 법적 불확실성을 최소화하였다(art.53). 셋째, 형사관할권은 이중관할 원칙에 따라 직무 관련 범죄는 파견국이, 그 외의 경우는 접수국이 우선적인 관할권을 갖는다(arts.17-19). 넷째, 손해배상 청구는 보충협정에 따른 절차규정에 따라 처리되며, 공식 임무 관련 손해에 대해서는 공동 분담 또는 면책 원칙이 적용된다(art.41). 다섯째, 주둔지는 보충협정 체결 당시 합의된 시설과 지역에 한정되며, 추가 확보는 독일 정부와의 별도 합의를 통해 조정된다(arts.48-49, 53). 여섯째, 이동의 자유는 협정상 우호적 검토 의무에 따라 보장되며, 병력과 장비의 이동에는 사전 통보 또는 허가 절차가 수반된다[arts.57(1)(a)-(b)]. 마지막으로, 군사력 사용은 주둔 목적과 자위 범위 내에서만 가능하며, 그 외의 활동은 접수국과의 사전 협의 또는 명시적 동의를 요한다[art.53(3)].

이와 같이 독일 사례는 파견국과 접수국이 상호주의적 원칙 아래 각국의 법제도와 안보이익을 조화시키는 구조를 통해 방문부대협정을 체결한 대표적 사례로서, 접수국의 법적 자율성이 제도적으로 보장되고 있음에도 불구하고 고도의 협력과 유연한 실무조정으로 안정적인 다국적군 주둔체계를 유지하고 있다는 점에서 의의를 갖는다.

4. 아프가니스탄 사례

아프가니스탄에서의 외국군 주둔은 2001년 9·11 테러 이후 개시된 항구적 자유 작전(Operation Enduring Freedom: OEF)과 이후 안보리 결의에 근거하여 창설된 국제안보지원군(International Security Assistance Force: ISAF)이라는 두 축을 중심으로 이루어졌다. 미국 주도의 자위권 행사로 시작된 OEF의 경우 미국은 새로운 아프가니스탄 정부와의 교환각서를 통해 주둔권을 확보하였으며,⁶⁾ 이후 2001년 12월 채택된 안보리 결의 제1386호에 따라 NATO 주도의 ISAF가 창설됨으로써 국제법적 정당성을 갖춘 외국군 주둔 체계가 구성되었다.⁷⁾

ISAF의 주둔은 안보리 결의에 따른 다자적 작전으로, 그 법적 지위는 2002년 ISAF와 아프간 사이에 체결된 ‘군사기술협정’에 의해 규율되었다(MTA, 2002). 이 협정은 ISAF 전체를 대상으로 하는 집단적 SOFA의 성격을 갖는다. 이후 2014년에는 NATO가 후속 임무를 수행하기 위한 체제로서 아프가니스탄과 새로운 SOFA를 체결하였다.⁸⁾ ISAF와 별도로 진행된 OEF의 경우, 파견국들은 아프가니스탄과 개별적인 교환각서나 양자안보협정을 체결하여 자국 병력의 지위를 별도로 규율하였다.⁹⁾

방문부대의 권리·의무 관계에 있어, 초기의 아프가니스탄 사례는 전형적인 무력 충돌에 적합한 내용으로 구성되었는데, 첫째, 적용범위는 군대 구성원 및 지원요원을 포함하여 전투작전 수행을 위한 자산과 활동 전반을 포괄하나, 그에 대한 면제

6) Embassy of the United States of America, Diplomatic Note No. 202 (26 September 2002).

7) UN Doc. S/RES/1386 (20 December 2001). 초기 주도국인 영국에 이어 2002년의 안보리 결의 제1413호(UN Doc. S/RES/1413 (23 May 2002))에 따라 터키가, 그리고 2002년의 안보리 결의 제1444호(UN Doc. S/RES/1444 (27 November 2002))에 따라 독일이 주도국 역할을 부여받았다.

8) Agreement between the North Atlantic Treaty Organization and the Islamic Republic of Afghanistan on the Status of NATO Forces and NATO Personnel Conducting Mutually Agreed NATO-led Activities in Afghanistan (Signed on 30 September 2014, entered into force 1 January 2015).

9) 미국의 경우 2002년에는 교환각서를 통해, 2014년에는 새로운 SOFA 체결을 통해 자국군의 법적 지위를 규율하였다. Embassy of the United States of America, Diplomatic Note No. 202 (26 September 2002); The Security and Defence Cooperation Agreement Between The Islamic Republic of Afghanistan and The United States of America (Signed on 30 September 2014, entered into force 1 January 2015).

및 보호는 전적으로 파견국의 기준과 관할에 따르도록 설계되었다[MTA, art.1(4)(b)]. 둘째, 접수국의 국내법 존중 의무가 명시되어 있지만, 실질적으로 이는 파견국의 군사작전을 저해하지 않는 범위 내에서만 제한적으로 적용되었다. 세관, 조세, 환경규제 등 대부분의 국내 법규가 면제 대상에 포함되었으며, 접수국 당국의 사전 승인 없이도 광범위한 활동이 가능하도록 설계되었다[Annex A, sec.1(2); sec.3(7)-(9); art.4(2)-(3)]. 셋째, 형사관할권은 전면적으로 파견국에 귀속되었으며, 아프가니스탄 사법기관의 관할권은 사실상 배제되었다[Annex A, sec.1(3)-(4)]. 넷째, 손해배상 청구와 관련하여 아프가니스탄 민간인이 제기할 수 있는 권리는 매우 제한적이었다. 대부분의 사건은 파견국 내부 절차를 통해 처리되며, 피해에 대한 실질적 구제는 기대하기 어려운 구조였다[Annex A, sec.3(10)]. 다섯째, 주둔지는 파견국과의 양자 협의를 통해 지정되었으며, 해당 지역 내에서는 파견국이 사실상 배타적인 점유권을 행사하였다. 아프가니스탄 정부는 군사기지, 공항, 작전기지 등을 무상 제공하였고, 시설 내 외국군의 활동에 대한 통제권은 거의 없었다[arts.4(3); Annex A, sec.4(13)]. 여섯째, 이동의 자유는 전면적으로 보장되었다. 파견군은 아프가니스탄 전역에서 작전 수행을 위한 병력과 장비의 이동이 가능했고, 이 과정에서 접수국의 사전 통보나 승인 절차는 대부분 생략되었다[arts.4(3)-(5); Annex A, sec.2(6)]. 마지막으로, 군사력 사용은 무력충돌이라는 작전의 성격상 본질적 권한으로 간주되었으며, 사전 승인 없이 자위권 및 작전 목적에 따라 전투행위가 자유롭게 수행되었다. 특히 미군은 무인기 사용, 야간 급습작전, 포로 구금 등에 있어 자국 규범에 따라 작전을 수행하였으며, 이는 아프가니스탄 주권의 실질적 제약으로 이어졌다[arts.3(3), 4(2)-(5); Annex A, sec.1(3)].

이와 같이 아프가니스탄 사례는 방문부대가 무력충돌하에서 전투작전 수행을 목적으로 주둔한 경우, 협정의 법적 구조와 권리·의무 내용이 본질적으로 파견국 중심으로 구성됨을 보여준다. 즉, 이는 파견국의 작전 자율성을 보장하고 접수국의 법적 통제를 최소화하는 구조로 설계된다는 특징을 갖는다.

5. 일본 사례

일본 내 외국군의 활동은 그 목적과 형태에 따라 크게 두 가지 방식으로 구분된다. 하나는 일본 영토를 단순히 통과하거나 제한적 방식으로 이용하는 외국군에 대한 체류를 허용하는 구조이고, 다른 하나는 일본 자위대와 외국군 간 상호적 군사협력 활동을 위해 일시적으로 체류하는 구조이다.

외국군 주둔의 법적 근거 측면에서, 우선 첫 번째 유형은 유엔사 소속 군대 중 미군 및 기타 전력제공국 군대가 일본을 단순히 통과하거나 후방기지로 활용하는 경우에 해당한다. 미군의 일본 내 주둔은 1960년 ‘미일 상호안보조약’¹⁰⁾에 근거하는 바,¹⁰⁾ 제6조는 미국이 일본의 안보 및 극동의 평화와 안정을 위해 필요한 시설과 구역을 일본 내에 보유하고 사용할 수 있도록 규정함으로써 미군의 일본 내 주둔에 대한 법적 근거를 제공한다. 미군 이외의 유엔사 소속 외국군의 주둔은 1951년의 ‘요시다-애치슨 공문’¹¹⁾과 미일 공동 합의 구조를 통해 정치·군사적으로 승인되었으며, 1954년 ‘유엔사-일본 SOFA’¹²⁾는 중첩적인 주둔 근거를 제공한다(UNC-Japan SOFA, 1954).

이와 달리 두 번째 유형은 유엔사 체제와 무관한 국가들이 자위대와의 공동훈련, 인도적 작전, 구조 활동 등을 목적으로 일본을 방문하는 경우에 해당한다. 대표적으로 일본은 2022년 호주, 2023년 영국과 각각 체결한 상호접근협정(Reciprocal Access Agreement: 이하 ‘RAA’)을 통해, 자위대와 상대국 군대가 서로의 영토를 방문할 경우의 법적 지위를 규율하고 있는데(Japan-Australia RAA, 2022; Japan-UK RAA, 2023), 이는 동시에 이들의 주둔근거로 기능하기도 한다.

이와 같은 이원적 구조는 협정의 법적 형식과 내용에서도 분명히 구분된다. 일본 이 외국군에 대해 경유지로서 기능하는 경우, ‘미-일 SOFA’¹²⁾와 ‘유엔사-일본

10) Agreement between Japan and the United States of America concerning Mutual Cooperation and Security (Signed on 19 January 1960, entered into force 23 June 1960).

11) Notes Exchanged between the Prime Minister of Japan and the Secretary of State of the United States of America at the Time of the Signing of the Security Treaty between Japan and the United States of America (8 September 1951).

12) Agreement under Article VI of the Treaty of Mutual Cooperation and Security between the United

SOFA'는 각각 미군과 유엔사 소속 외국군의 체류를 전제로 후방기지 활용, 출입국, 형사관할 등의 권리·의무를 규율한다. 반면 자위대와의 제한적 군사협력을 위한 경우에는 RAA가 적용되며, 이는 임시적 방문과 공동훈련 등을 전제로 법적 지위와 활동 범위를 사전 합의된 조건에 한정한다.

방문부대의 권리·의무 관계를 구체적으로 비교하면, 첫째, 적용범위와 관련하여, 유엔사-일본 SOFA는 유엔사의 활동과 관련된 임시적 주둔 및 통과를 허용하는 한정적 틀 내에서 권리를 보장하며, 실제 활동은 일본 정부와의 공동협의체를 통한 조정에 기반한다(UNC-Japan SOFA, arts.4-5). 반면, RAA는 자위대와의 명시된 협력활동에만 적용되며, 그 범위는 개별 작전마다 합의된 사항에 따라 엄격히 한정된다[Japan-UK RAA, art.4(1)]. 둘째, 접수국의 국내법 존중 측면에서 유엔사-일본 SOFA는 국내법의 실질적 적용을 전제로 하며, 병력은 일본의 국내법을 준수할 의무를 부담한다(UNC-Japan SOFA, art.2). RAA 역시 국내법 준수 의무를 명확히 하되, 이는 협정상 정해진 범위 내에서의 활동에만 적용된다(Japan-UK RAA, art.3). 셋째, 형사관할권에 있어 양 협정 모두 중대범죄에 대해 접수국이 우선 관할권을 가지며, 직무 관련 범죄에 대해서는 파견국이 1차적으로 관할하는 이중관할 체계를 채택하고 있다[UNC-Japan SOFA, art.16(3); Japan-UK RAA, art.21(4)]. 넷째, 손해 배상 청구는 양 협정 모두 공동책임의 원칙에 따라 손해의 원인과 관련국의 책임 정도를 반영하여 분담하도록 규정한다[UNC-Japan SOFA, art.18(3)-(4); Japan-UK RAA, art.23(3)]. 다섯째, 주둔지 제공 방식에 있어서, 유엔사-일본 SOFA는 미군 시설을 기반으로 유엔사 소속 병력이 일정 조건하에 공유 사용하는 구조로, 접수국 제공에 기반한다(UNC-Japan SOFA, art.5). 반면 RAA는 접수국의 협조에 따라 요청된 시설을 임시적으로 사용하는 구조이며, 사용 조건은 양국 간 사전 협의에 따라 정해진다(Japan-UK RAA, art.8). 여섯째, 이동의 자유는 유엔사-일본 SOFA하에서 지정된 경로 및 절차에 따라 제한적 이동이 가능하며, 일본 정부의 사전 통보

States of America and Japan, Regarding Facilities and Areas and the Status of United States Forces in Japan, with Agreed Minutes (Signed on 19 January 1960, entered into force 23 June 1960).

또는 승인 절차를 요한다[UNC-Japan SOFA, art.4(2)-(3)]. RAA 또한 사전 협의에 따라 이동이 가능하나, 자위대와의 공동작전 수행을 전제로 양자협약에 따른 조건부 허용 구조를 갖는다[Japan-UK RAA, art.5(2)-(3)]. 마지막으로, 군사력 사용은 유엔사-일본 SOFA하에서 명시적 규정은 없으나 사실상 극히 제한적으로만 허용되며, 자위 목적의 무기 휴대 외에는 실질적 사용권한이 부여되지 않는다. RAA는 파견국의 조건부 군사력 사용을 명시하되, 사전 승인과 통제를 전제로 한다(Japan-UK RAA, arts.12, 14).

이와 같이 일본 사례는 방문부대의 경우 또는 후방기지 활용과, 자위대와의 제한적 군사협력 활동이라는 두 가지 상이한 형태가 병존하는 독특한 이원적 구조를 형성하고 있다. 전자는 임시적 주둔과 일정한 면제 부여를 특징으로 하는 반면, 후자는 상호협약에 따라 명시된 목적과 활동 범위 내에서만 체류가 허용되므로 접수국의 통제권한이 보다 명확히 확보된다는 점에서 차이를 보인다.

Ⅲ. 방문부대협정의 체계적 유형화

방문부대협정은 그 형식과 내용에서 일률적으로 정형화되어 있지 않으며, 간단한 외교각서부터 정식 조약에 이르기까지 다양한 형식을 취한다. 조항의 구성, 법적 구속력, 체결 방식 등에 있어서도 협정 간 차이가 크게 나타난다.

그럼에도 불구하고, 방문부대협정은 파견국과 접수국 간의 법적 관계를 비교·분석함으로써 일정한 기준에 따라 체계적으로 유형화될 필요가 있다. 이는 단순한 분류 작업을 넘어, 협정의 구조와 권리·의무 배분 방식에 내재된 규범적 특징과 제도적 의미를 도출할 수 있는 학술적 분석틀로 기능한다.

이에 본 장에서는 주요 협정 사례들을 바탕으로, 방문부대의 역할, 협정의 적용범위 및 주둔기간을 기준으로 방문부대협정의 체계적 유형화를 시도한다.

1. 방문부대의 역할에 따른 구분

가. (유형1) 무력충돌 중 동맹국 영토에 주둔한 방문부대: 아프가니스탄 모델

이 유형은 무력충돌 상황에서 파견국의 군대가 접수국의 명시적 동의에 기초하여 전투작전 수행을 목적으로 주둔하는 경우에 해당한다. 방문부대는 단순한 훈련이나 기술 지원 등의 군사협력 차원을 넘어, 접수국의 국가생존을 보장하거나 무력으로 적대세력을 제거하기 위한 명확한 작전 임무를 목적으로 파견된다. 이 경우 협정은 대개 파견국이 주도적으로 설계하고, 접수국은 필수적인 안보 이익을 확보하는 대가로 상당한 주권적 권한을 양보하는 방식으로 체결되는 경향이 있다. 아프가니스탄 사례가 대표적이며, 한국전쟁 당시 미군을 비롯한 유엔사 전력제공국들의 주둔 역시 동일한 유형으로 분류될 수 있다.¹³⁾

무력충돌 상황에서는 파견국과의 관계에서 국가생존에 위협을 받는 접수국의 협상력이 상대적으로 약화되기 때문에 파견국이 제시하는 조건에 보다 수용적인 태도를 취할 수밖에 없다. 이로 인해 협정은 파견국에 유리하게 구성되며, 포괄적 작전 자율성, 배타적 형사관할권, 주둔지 통제권, 광범위한 군사력 사용 권한 등이 보장된다. 반면 접수국의 국내법 적용은 제한적으로만 인정되고, 손해배상 청구권 또한 협정상 제한된 범위에서만 허용되는 구조를 띠는 것이 일반적이다(MTA, 2002).

나. (유형2) 평화강제작전에 참여하는 방문부대: 유엔 PKO 모델

이 유형은 유엔 안보리 결의에 따라 창설된 평화강제작전에 외국군이 참여하는 경우에 해당한다. 파견부대는 특정 국가의 이익이 아니라 국제평화와 인류 공동의 이익 실현을 목적으로 활동하며, 그 작전의 정당성은 유엔 헌장 제7장에 근거한다. 방문부대협정은 개별 국가 간 협상이 아닌 유엔이라는 국제기구 주도하에 제도화된

13) Agreement relating to Jurisdiction over Criminal Offences committed by the United States Forces in Korea between the Republic of Korea and the United States of America (12 July 1950).

방식으로 체결되며, 이에 따라 접수국의 주권적 권한이 일정 부분 제한되는 동시에 작전의 독립성과 중립성이 보장될 수 있도록 파견국의 권한은 광범위하게 인정되는 구조를 갖는다.

이러한 유형의 협정은 외견상 유형1과 유사하게 접수국의 주권을 상당 부분 제한하는 구조를 갖지만, 결정적 차이는 그 제한이 파견국의 일방적 작전 권한을 위한 것이 아니라 유엔 작전의 중립성과 독립성을 보장하기 위한 제도적 필요에서 비롯된다는 점에 있다. 파견국은 유엔 명령 체계에 종속되며, 접수국은 국가 간 협상이 아닌 유엔의 평화임무 체계를 수용하는 방식으로 협정에 응하게 된다. 이에 따라 접수국의 협상력은 더욱 제한되며, 방문부대의 법적 지위는 유엔의 국제법상 특권·면제 체계에 따라 규율된다. 이러한 협정은 유엔의 작전 자율성과 중립성 보장을 위해 유엔 요원에 대한 직무상 면제를 전제로 형사관할권을 제한하고, 작전 수행·이동·군사력 사용에 있어 독립적인 작전권을 부여한다. 반면, 접수국의 국내법 적용과 민간계약자에 대한 보호는 제한적으로만 인정되며, 손해배상 역시 유엔 내부 절차를 통해 처리되는 구조를 취한다(UN Model SOFA, 1990).

다. (유형3) 군사협력으로 주둔하는 방문부대

1) (유형3) 상시적 군사협력에 기반한 방문부대: NATO 모델

이 유형은 전시 또는 위기상황과 무관한 평시의 동맹 유지와 군사협력 강화를 목적으로 외국군이 접수국에 장기 주둔하는 경우에 해당한다. 방문부대는 연합훈련, 정보공유, 무기체계 연동 등 지속적인 군사협력 활동에 참여하며, 이에 관한 협정은 상호주의 원칙에 입각하여 접수국과 파견국 간의 권리·의무를 균형적으로 규율한다. 협정의 체계는 대부분 NATO SOFA를 기반으로 하며, 구체적인 조항은 보충협정 및 이행약정을 통해 개별 국가 상황에 맞게 조정된다. 1951년 NATO SOFA와 이를 기반으로 한 독일과의 보충협정이 대표적 사례에 해당한다. NATO SOFA는 평시 군사협력의 법적 틀로 기능하며, 독일 사례는 전형적인 적용사례로

평가된다.

이러한 유형의 협정은 장기적 군사협력을 전제로 체결되며, 협정의 설계는 일방의 작전 우위를 전제로 하지 않고 양국의 주권과 이익이 균형 있게 반영되는 구조를 취한다. 구체적 조항은 보충협정, 이행약정 및 운영실무를 통해 유연하게 조율되며, 접수국의 협상력과 법적 자율성 역시 제도적으로 보장된다. 또한 이들 협정은 상호주의에 기반하여 민간계약자 보호, 형사관할권 배분, 군사활동 범위 등을 명확히 규정하며, 대부분의 경우 접수국의 국내법이 적용된다. 손해배상 및 군사력 사용과 같은 민감한 분야에 있어서도 공동 절차와 사전 협의를 전제로 한 조건부 운영이 원칙이다(NATO SOFA, 1951; German Supplementary Agreement to NATO SOFA, 1959).

2) (유형3-RAA) 제한적 군사협력에 기반한 방문부대: 일본 RAA 모델

이 유형은 평시 군사협력형 방문부대(유형3)의 하위범주로, 기본적인 목적과 구조를 공유하면서도 상시 주둔이 아닌 일시적 체류와 작전 중심의 방문을 전제로 한다는 점에서 구별된다. 이에 따라 평시 군사협력이라는 유형3의 목적을 공유하지만, 접수국 내의 상시 주둔이 아닌 일시적 방문과 협력 활동 수행을 전제로 하는 구조로 설계되어 있다는 점에서 차별성을 갖는다. 파견국의 군대는 동맹국 간 군사 훈련, 공동작전 연습, 구조활동 등 특정한 협력 활동을 위해 단기적으로 접수국을 방문하며, 그 지위와 활동 범위는 사전에 체약국 간 합의된 RAA를 통해 명확히 규율된다. 일본이 호주(2022), 영국(2023)과 각각 체결한 RAA가 대표적인 예로서, 이는 NATO SOFA 기반의 상시 주둔 구조와 달리 협력 활동이 발생할 때마다 적용되는 작전 중심의 협정 구조라는 차이가 있다.

RAA는 평시 군사협력에 기초한 유형3의 특징을 공유하면서도, 작전 범위와 물리적 주둔 형식에 있어 제한된 구조로 설계된다. 방문부대의 활동은 접수국의 사전 승인 및 절차적 통제를 수반하며, 시설 사용 역시 접수국의 협조 의무 아래 임시적으로 이루어진다. 협정 조항은 군사협력의 효율성과 접수국의 통제 간 균형을 전제로

구성되며, 권리와 면제는 명시된 활동 범위 내에서 제한적으로 부여된다. 실질적으로는 NATO 모델 대비 축소된 적용범위와 제한된 주둔 형태를 갖는 군사협력 모델로 평가할 수 있다(Japan-Australia RAA, 2022; Japan-UK RAA, 2023).

라. (유형4) 특정 국가를 경유하는 부대: 일본 모델

이 유형은 전시 상황이나 상시 주둔이 아닌, 지리적·전략적 요충지로서 특정 국가를 경유하거나 배치되는 방문부대에 해당한다. 주둔 목적은 동맹국 지원, 역내 안정, 후방기지 운용 등으로, 파견국의 작전적 필요와 접수국의 정치적 제약이 맞물린 특수한 형태를 보인다. 협정은 1954년 유엔사-일본 SOFA와 같은 포괄적 틀에 따라 운용되며, 세부 사항은 행정협정, 운용각서 등 실무적 합의나 외교적 조율을 통해 유연하게 조정될 수 있다.

이러한 유형의 협정은 방문부대가 접수국 영토를 전투목적이 아닌 경유, 통과, 후방기지 등 제한된 용도로 활용하는 것을 전제로 하기 때문에, 접수국의 주권이 실질적으로 더 강하게 작동하는 구조를 갖는다. 협정은 파견국의 작전상 필요를 일정 부분 수용하되, 헌법적 제약과 국내 정치 여건에 따라 접수국이 제도적 통제력을 확보하며 체결된다. 그 결과 접수국은 법적·정치적 협상력에서 우위를 점하며, 시설 사용이 허가된 범위, 주둔 비용을 포함한 각종 경비의 분담 문제 등 대부분의 권리·의무가 절차적 조정 등을 통해 제한적으로 보장되는 방식으로 구성된다. 이로써 협정은 파견국의 전략적 유연성과 접수국의 국내통제 간 절충적 균형을 모색하는 형태로 운영된다(UNC-Japan SOFA, 1954).

이와 같이 방문부대의 역할에 따라 유형화된 협정들은 각기 다른 법적 구조와 권리·의무 배분을 내포하며, 접수국과 파견국 간 관계의 역학을 구체적으로 반영한다. 다음 <표 1>은 이러한 유형 간 주요 조항의 차이를 항목별로 비교한 것으로, 작전 목적, 협정 구조, 권리·의무의 분포 등에서 실질적 차이가 어떻게 나타나는지를 직관적으로 보여준다.

〈표 1〉 방문부대의 역할 유형별 주요 조항 비교

구분	유형1 (무력충돌 지원)	유형2 (평화강제작전 수행)	유형3 (군사협력)	유형4 (특정국 경우)
			* 유형3-RAA	
적용범위 (계약업체)	법적 지위 보장 (파견국의 일 방적 보호)	제한적 보장 (접수국의 국 내법)	법적 지위 보장(보충 협정에 기반) * 유형3-RAA: 제한적 보장(명시 협 력활동에 한정)	제한적 보장 (임시적 조정)
접수국의 국내법 존중	형식상 강조, 실질적 제한	형식상 강조, 실질적 제한	협정기반(보충협정 /RAA에 구체화)	실질적 적용 (국내법 우선)
형사관할권	파견국 우선	파견국 우선 (단, 유엔직원 면책)	중대범죄는 접수국 우선, 직무 관련 범 죄는 파견국 우선	중대범죄는 접수국 우선, 직무 관련 범죄 는 파견국 우선
손해배상 청구	파견국 위주	접수국 위주 + 유엔배상기구	공동책임	공동책임
주둔지	접수국 부담 집중	접수국 제한적 수용	협의 기반 배치 * 유형3-RAA: 요청기반 임시 사용 (접수국 협조)	접수국 제공 기반 배치
이동의 자유	광범위한 이동 허용(파견국 우위)	제한적 이동 허용(접수국 동의)	조건부 허용 (양자협의)	조건부 허용 (접수국 통제 기반)
군사력 사용	파견국의 광범 위한 군사력 사용 권한	파견국의 제 한적 군사력 사용 권한	파견국의 조건부 군 사력 사용 권한	극히 제한적 군사력 사용 권한

출처: 저자 작성

* 유형3-RAA: 제한적 군사협력 모델(유형3의 하위범주)

2. 협정의 적용범위에 따른 구분

가. (유형1) 포괄적 협정: 정교한 조항을 포함한 다분야 규율

이 유형은 전략적 동맹 관계에 기초하여 체결되는 일반적인 방문부대협정으로, 군사활동 전반을 조문별로 정교하게 규율하는 방식에 해당한다. 적용범위는 형사관할권, 민사책임, 세금·관세 면제, 시설 사용, 이동 통제, 환경 보호, 군복 착용, 무기

소지, 통신 주파수 이용 등 다방면에 걸쳐 있으며, 장기 주둔 및 상시 협력 구조에서 일반적으로 채택된다.

대부분의 방문부대협정은 포괄적 협정의 형식으로 체결된다. 대표적으로 미국은 호주, 이스라엘, 일본, 대한민국, 필리핀 등 주요 동맹국들과 양자 간 포괄적 협정을 다수 체결하고 있다. 이들은 조약의 형식을 취하기도 하지만, 행정협정의 형식으로 체결되는 경우도 있으며, 일부는 공식적인 상호안보조약과 연계되어 있다. 일반적으로는 NATO SOFA와 유사하게 형사사건에 대한 공동 관할권 체계를 도입하고 있으나, 상호주의 원칙은 적용되지 않는 경향이 있다(ISAB, 2015, p. 29).

이와 같은 유형의 방문부대협정은 법적 구속력을 가지며, 일반적으로 접수국과의 협의를 거쳐 구체적인 조항이 상세히 조정된다. 즉, 보충협정, 이행각서, 실무합의 등의 형식을 통해 상황 맞춤형 조정이 가능하며, 법적 안정성과 운영 실효성이 높은 구조를 형성한다.

나. (유형2) 행정 및 기술 협정(A&T 협정): 간소화된 규율

이 유형은 외교관계에 관한 비엔나협약에서 규정된 “대사관의 행정 및 기술직원”(Administrative and Technical Staff of Embassies: A&T staff)에게 부여되는 법적 지위를 방문부대의 군사 인력에게 유사하게 적용하는 방식에 해당한다.¹⁴⁾ 체결 형식은 일반적으로 외교각서 교환을 통해 이루어지며, 포괄적 협정에 비해 간결하고 신속하게 체결될 수 있는 장점이 있다.

미국은 1970년대 이후 단기적이고 위험성이 낮은 군사 활동에 대해서는 전통적인 포괄적 협정 대신 외교각서 교환을 통해 대사관의 행정 및 기술직원에게 제공되는 보호와 동등한 지위를 설정하는 방식, 이른바 “A&T 동등 보호”(A&T equivalent coverage) 방식을 선호해 왔다.¹⁵⁾ 이 방식은 군사 인력에게 외교직원에게 준하는 특권과 면제를 부여하면서도, 복잡한 협상 없이 표준화된 각서 양식만으로 법적 지위를

14) Vienna Convention on Diplomatic Relations (Signed on 18 April 1961, entered into force 24 April 1964), art.37(2).

15) EU의 실행과 관련해서는 Sari, 2008, p. 73 참조.

설정할 수 있다는 점에서 전략적으로 활용되고 있다.

다만, 이러한 유형은 구체적인 권리·의무가 명문화되어 있지 않다는 점에서 적용 및 해석에 논란의 여지가 있을 수 있고 그 결과 분쟁의 발생 가능성도 존재한다. 예를 들어, 군복 착용, 무기 소지, 운전면허 인정, 환경규제 적용 여부 등은 일반적인 방문부대협정에서는 명시적으로 규정되지만, A&T 협정 방식에서는 생략되거나 후속 해석에 의존해야 하는 구조를 갖는다. 이러한 법적 불완전성은 접수국과의 관계에서 형사관할권 충돌, 민사청구 분쟁 등 실질적 외교 마찰로 이어질 수 있다는 한계가 있다(ISAB, 2015, p. 30).

이와 같이 협정의 적용범위에 따라 포괄적 협정과 행정·기술 협정(A&T 협정)은 법적 구조, 권리·의무의 명시 수준, 협상 과정의 복잡성 등에서 뚜렷한 차이를 보인다. <표 2>는 적용범위에 따른 방문부대협정 유형의 구조적 특성을 종합적으로 정리한 것이다.

<표 2> 적용범위에 따른 방문부대협정 유형 비교

구분	(유형1) 포괄적 협정	(유형2) A&T 협정
법적 성격	조약 또는 행정협정	외교각서 교환
적용범위	광범위한 분야 포괄	핵심적 특권 및 면제에 한정
형사관할권	공동관할 또는 관할권 배분	전면적 면책(외교관계에 관한 비엔나협약 준용)
민사관할권	공동규율 또는 예외적 면제	공무수행 관련 면제만 인정
법적 안정성	높음(구체적 문구)	낮음(모호성, 분쟁의 소지)
정치적 부담	높음(국내 정치 및 주권문제)	낮음(정치적 논란 최소화)
활용 상황	장기주둔, 전략동맹, 정규 군사협력	단기파견, 저장도 활동, 외교적 민감국

* 출처: 저자 작성

3. 방문부대의 주둔기간에 따른 구분

가. (유형1) 항구적 주둔: 무기한 또는 장기 주둔을 전제로 한 협정

이 유형은 외국군이 접수국 내에 상시적으로 주둔하거나, 무기한 지속되는 전략적 협력관계를 전제로 체결된 협정에 해당한다. 협정은 대부분 정식 SOFA 체계를 따르며, 형사관할권 배분, 세금·관세 면제, 시설 이용, 환경규제 등 지속적 운영에 필요한 다층적 조항을 포함한다. 협정의 유효기간은 명시되지 않거나 무기한으로 설정되며, 협정의 종료 또는 개정은 별도의 절차와 외교적 협의를 전제로 한다.

대표적으로 1951년 체결된 NATO SOFA는 미국, 독일, 영국 등 다수의 파견국이 접수국에 장기 주둔하는 법적 기반을 제공한다. 한국·일본·독일에 주둔 중인 미군의 법적 지위 역시 모두 이러한 유형에 해당하며, 이들 협정은 지속적인 군사력 배치와 운영을 전제로 한 상시적 법제화 구조를 갖는다.

항구적 주둔을 전제로 한 협정은 법적 안정성과 체계적 규율을 중시하며, 보충협정, 이행각서, 실무합의 등을 통해 상세 조항이 지속적으로 보완·적용된다. 협정 내용의 유연성 확보와 법적 구속력 간의 균형이 중요한 과제로 작용하며, 접수국과 파견국 모두에게 상시적 협의 메커니즘이 요구된다.

나. (유형2) 일시적 체류: 제한된 기간과 목적에 기초한 협정

이 유형은 외국군이 일시적인 군사활동(훈련, 연습, 인도주의 지원 등)을 위해 일정한 기간 동안만 접수국에 체류하는 것을 전제로 체결된 협정이다. 흔히 협의의 방문부대협정으로서 ‘VFA’라는 명칭을 그대로 사용하며,¹⁶⁾ 기한이 명시되거나 특

16) 통상적으로 실무에서는 외국군이 단기적으로 접수국을 방문하는 경우 ‘VFA’라는 용어를 사용하는 경향이 있으나, 이는 VFA의 개념을 과도하게 협소화하는 해석으로 볼 수 있다. 이와 같은 관행은 VFA를 SOFA와 명확히 구분하려는 실무상의 필요에서 비롯된 측면도 있으나, 외국군의 체류가 비록 일시적이라 하더라도 그로 인해 발생하는 법적 지위와 권리·의무 관계는 SOFA와 상당 부분 중첩되며, 국제법적으로 별개의 법형식으로 단정하기 어렵다. 이에 따라 본 논문에서는 이러한 협소한 의미의 VFA를 “협의의 방문부대협정”으로 지칭하고, 보다 포괄적인 분석을 위해 방문부대협정을 외국군의 주둔 근거(jus ad praesentiam)와 구체적 지위(jus in praesentia)를 함께 규율하는

정 작전 종료 시까지로 한정되는 경우가 다수이다. 법적 성격은 주로 간소화된 양자협정 또는 행정협정으로, SOFA와 유사한 내용도 포함되지만 적용 범위는 제한적이다.

미국과 필리핀 간의 마-필 VFA(1998), 미국과 태국 간의 훈련 활동, 싱가포르·인도네시아 등지에서 단기 체류 협정, 일본이 호주 및 영국과 체결한 RAA가 대표적인 사례에 해당한다. 이들 협정은 대개 정기적 군사훈련이나 다국적 연합훈련(Cobra Gold, Balikatan 등)에 따른 법적 기반을 마련하기 위한 목적으로 체결된다.

협정의 VFA는 일정한 기간 및 활동 범위를 전제로 하기 때문에, 포괄적인 법적 규정보다는 주요 보호조항 중심으로 구성된다. 형사관할권은 파견국 우선 또는 사전 통보제, 민사책임은 공무 수행 중 책임 면제, 세금·관세 면제 등도 특정 활동에 한정된 조건부 적용이 일반적이다. 협정 자체에 자동 종료 또는 정기 갱신 조항이 포함되는 경우가 많고, 협정의 효력은 정치적 상황 변화에 따라 취소 또는 정지될 수 있는 구조를 갖는다(Japan-Australia RAA, 2022; Japan-UK RAA, 2023).

〈표 3〉 주둔기간에 따른 방문부대협정 유형 비교

구분	(유형1) 항구적 주둔협정	(유형2) 일시적 체류 협정 (협정의 VFA)
법적 성격	조약 또는 장기 행정협정 (SOFA 및 보충협정 체계)	조약 또는 단기 행정협정 (VFA 또는 외교각서 기반)
적용범위	형사·민사·세금·시설 등 포괄적 규율	핵심 보호조항 중심
유효기간	무기한 또는 장기 지속	활동 종료 시 또는 단기 기한 설정
형사관할권	공동관할 또는 관할권 배분	파견국 우선 또는 사전 통보제
법적 안정성	높음	중간 이하
활용목적	장기 동맹에 따른 상시 군사주둔 및 기지운용	정기 연합훈련, 재난대응 등 단기적 임무

* 출처: 저자 작성

국제법적 합의 일반으로 개념화한다.

이와 같이 방문부대의 주둔기간에 따라 협정은 법적 안정성, 조항의 상설성, 협상 구조 등에서 뚜렷한 차이를 보이며, 접수국과 파견국 간의 법적 관계 설정 방식도 크게 달라진다. <표 3>은 항구적 주둔형 협정과 일시적 체류형 협정 간의 주요 조항을 비교한 것으로, 협정 유형별 법적 구조와 실질적 적용방식의 차이를 확인할 수 있다.

IV. 결론 및 시사점

방문부대협정은 파견국과 접수국 간의 군사적 협력의 법적 기반을 제공함과 동시에, 주권, 안보, 작전 자율성이라는 상충하는 요소들 사이의 복합적인 균형을 조율하는 핵심 수단으로 기능한다. 본 연구는 유엔 PKO, NATO, 독일, 아프가니스탄, 일본의 사례를 비교 분석하고, 이를 바탕으로 방문부대의 역할, 협정의 적용범위, 주둔기간이라는 세 가지 기준에 따라 체계적인 유형화를 시도함으로써 복잡하게 얽힌 법적 구조를 체계적으로 정리하고자 하였다.

이와 같은 유형화 작업은 단순한 유형 분류를 넘어서, 방문부대협정이 어떠한 제도적 원리와 법적 구조를 통해 구현되는지를 분석하는 틀을 제공하며, 다양한 협정 모델 간의 차이점을 명료하게 드러내는 데 기여한다. 즉, 유형화는 방문부대협정의 개념적 복잡성과 적용상의 다양성을 포착함으로써, 접수국이 어떠한 법적 선택지를 가질 수 있는지를 규범적 차원에서 조명할 수 있게 해주는 유용한 분석 도구로 기능한다.

사례 분석 결과, 방문부대협정은 단일한 유형으로 환원될 수 없는 다층적 구조를 지니며, 그 체결 방식과 내용은 국제정치적 맥락, 작전의 성격, 국가 간 협력 수준에 따라 현저히 달라짐을 확인할 수 있다. 특히 유형화 작업을 통해 방문부대협정이 다음과 같은 양상으로 분화되고 있음을 확인할 수 있다. 첫째, 전투임무 중심의 협정은 파견국의 광범위한 특권 보장을 특징으로 하며, 접수국의 법적·정치적 통제는 제한된다. 둘째, 유엔과 같은 국제기구가 주도하는 평화임무 체계에서는 작전의

중립성과 제도적 정당성이 강조되며, 이는 파견국이 아닌 국제기구와 접수국 간의 법적 관계로 전환된다. 셋째, 장기적 군사협력을 전제로 하는 협정은 상호주의와 법적 대등성을 핵심 원리로 삼으며, 실무적 유연성을 확보하기 위해 다양한 보충협정과 이행약정이 병행된다. 넷째, 제한적 협력 형태의 RAA는 작전 중심의 단기 방문을 전제로 하여, 협정 범위는 협소하지만 절차적 명확성이 높은 구조를 갖는다.

이와 같은 분석은 향후 한국이 유엔사 전력제공국과의 방문부대협정 체결을 모색함에 있어서도 실질적인 시사점을 제공한다. 한국이 동맹국 및 다국적 파병국과의 협력 체계 속에서 주권과 안보이익을 동시에 보장받기 위해서는 방문부대의 성격에 따라 협정의 유형과 내용을 전략적으로 설계할 필요가 있다. 특히, 아프가니스탄이나 UN PKO 모델과 같이 접수국의 법적 권한이 제한되는 유형의 협정은 신중한 접근이 요구되며, 무력충돌 상황을 전제한 협정 체결 시에는 방문부대의 역할 범위와 주둔 조건, 적용 기간 등을 명확히 함으로써 법적 지속성과 정치적 정당성을 동시에 확보할 수 있는 방안을 모색해야 할 것이다.

방문부대협정은 단순한 병력 수용의 문제를 넘어서 외교·안보 정책의 방향성을 반영하는 제도적 장치이며, 국제안보 환경 변화에 대응하는 국가 전략의 핵심 요소로 기능한다. 이러한 점에서 방문부대협정의 유형화는 반복되는 국가실행의 구조적 패턴을 도출하고, 이를 통해 한국이 미래 협상에서 선택할 수 있는 전략적 옵션들을 사전적으로 검토할 수 있게 하는 이론적 기반을 제공한다. 이러한 분석 틀은 한국의 대외 안보정책 수립에 있어 보다 정합적이고 실천적인 기준점을 제시하며, 협정 체결에 따른 법적 리스크와 정치적 부담을 사전에 관리하는 데에도 실질적인 도움을 줄 수 있을 것으로 기대된다.

논문 접수: 2025년 5월 3일

논문 수정: 2025년 7월 21일

게재 확정: 2025년 9월 24일

참고문헌

- 대전협정. (1950). Agreement relating to Jurisdiction over Criminal Offences committed by the United States Forces in Korea between the Republic of Korea and the United States of America (Signed on 12 July 1950).
- 안준형·손한별. (2025). “방문부대협정에 대한 이론적 고찰: 국제법적 구조와 쟁점 분석.” 『법학연구』, 제35권 제2호.
- Blokker, Niels. (2005). “The Security Council and the Use of Force- On Recent Practice.” in Blokker, Niels & Schrijver, Nico (eds.). *The Security Council and the Use of Force*. Martinus Nijhoff.
- Boon, Kristen E. (2016). “The United Nations as Good Samaritan: Immunity and Responsibility.” *Chicago Journal of International Law*, Vol. 16, No. 2.
- Deen-Racsmany, Zsuzsanna. (2011). “The Amended UN Model Memorandum of Understanding: A New Incentive for States to Discipline and Prosecute Military Members of National Peacekeeping Contingents.” *Journal of Conflict and Security Law*, Vol. 16, No. 2.
- German Supplementary Agreement to NATO SOFA. (1959). Agreement to Supplement the Agreement between the Parties of the North Atlantic Treaty regarding the Status of their Forces with respect to Foreign Forces stationed in the Federal Republic of Germany (Supplementary Agreement to NATO SOFA) (Signed on 3 August 1959, entered into force 1 August 1963).
- ISAB. (2015). “Report on Status of Forces Agreements.” *International Security Advisory Board*.
- Japan-Australia RAA. (2022). Agreement between Japan and Australia concerning the Facilitation of Reciprocal Access and Cooperation between the Self-Defense Forces of Japan and the Australian Defence Force (Signed on 6 January 2022, entered into force 13 August 2023).
- Japan-UK RAA. (2023). Agreement between Japan and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland concerning the Facilitation of Reciprocal Access and Cooperation between the Self-Defense Forces of Japan and the Armed Forces of

- the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (Signed on 11 January 2023, entered into force on 15 October 2023).
- MTA. (2002). Military Technical Agreement Between the International Security Assistance Force (ISAF) and the Interim Administration of Afghanistan (Signed on 4 January 2002).
- NATO SOFA. (1951). Agreement between the Parties to the North Atlantic Treaty regarding the Status of Their Forces (Signed on 19 June 1951, entered into force 23 August 1953).
- Sari, Aurel. (2008). “Status of Forces and Status of Mission Agreements under the ESDP: the EU's Evolving Practice.” *European Journal of International Law*, Vol. 19, No. 1.
- Sheeran, Scott. (2010). “UN Peacekeeping and The Model Status of Forces Agreement.” *Background Paper Prepared for the Experts' Workshop*.
- UN Model SOFA. (1990). Model Status of Forces Agreement for Peace-Keeping Operations, UN Doc. A/45/594 (9 October 1990).
- UNC-Japan SOFA. (1954). Agreement Regarding the Status of the United Nations Forces in Japan, with Agreed Official Minutes and Protocol for Provisional Implementation (Signed on 19 February 1954, entered into force 19 February 1954).